

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 879
des/der Abgeordneten Birgit Fechner
Fraktion der DVU
Landtagsdrucksache 3/2196

Gutachter im Fall Schmökel

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 879 vom 28.12.2000:

Wie der Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen auf meine Mündliche Anfrage Nr. 509 hin bestätigte, laufen gegen die Mitglieder des Gutachtergremiums, welches dem schwerkriminellen Sexualverbrecher Frank Schmökel Haft erleichterungen und begleiteten Ausgang gewährte, aus welchem er entfloh und während seiner Flucht einen Menschen tötete und mehrere andere schwer verletzte, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Trotzdem sind diese Gutachter weiterhin für das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen im Bereich des Maßregelvollzugs des Landes Brandenburg tätig.

Ich frage die Landesregierung:

1. Warum wurden die Mitglieder des Gutachtergremiums, welches den begleitenden Ausgang von Frank Schmökel ermöglichte, seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen nicht vom Dienst suspendiert?
2. Trifft es zu, dass die genannten Gutachter im Fall Schmökel weiterhin psychiatrische Gutachten für den Maßregelvollzug des Landes Brandenburg erstellen dürfen, obwohl gegen sie Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung laufen?
3. Laufen gegen die Mitglieder des Gutachtergremiums im Fall Schmökel neben den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nach Erkenntnissen der Landesregierung auch haftungsrechtliche Verfahren, und, wenn ja, welche?

Datum des Eingangs: 26.01.2001 / Ausgegeben: 31.01.2001

Namens der Landesregierung beantwortet **der Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen** die **Kleine Anfrage** wie folgt:

zu Frage 1:

Bei den mit der Entscheidung über die begleitete Ausführung und deren Durchführung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesklinik Neuruppin handelt es sich nicht um Beamte. Eine "Suspendierung vom Dienst" kommt deshalb nicht in Frage. Arbeitsrechtliche Schritte werden geprüft. Die hierzu notwendigen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

zu Frage 2:

Nach den Vorkommnissen im Oktober des vergangenen Jahres wurde mit sofortiger Wirkung angeordnet, externe Gutachter bei Entscheidungen über Lockerungen ab der sogenannten Stufe 4 hinzuzuziehen.

zu Frage 3:

Siehe Antwort zu Frage 1.